

1501340-62.2021.8.26.0617

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: BRENNO GIMENES CESCA

Comarca: São José dos Campos

Foro: Foro de São José dos Campos

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/02/2022

... do E. Tribunal de Justiça Bandeirante:

"TRÁFICO DE DROGAS. Adolescente que indica a participação dos apelantes no tráfico. Depoimentos dos policiais seguros, coerentes, sem desmentidos e confirmados pelas demais provas produzidas. Condenação mantida. Tráfico de drogas. Desclassificação para os crimes previstos nos artigos 35 e 37, da Lei nº 11.343/06. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José dos Campos

Foro de São José dos Campos

2ª Vara Criminal

Av. Salmão, 678, - Jd. Aquáriu

CEP: 12246-260 - São José dos Campos - SP

Telefone: (12) 3205-1654 - E-mail: sjcampos2cr@tjsp.jus.br

1501340-62.2021.8.26.0617 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501340-62.2021.8.26.0617 2021/000798

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

HENDRIK MATHEUS DA SILVA LUCIO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). BRENNO GIMENES CESCA

Vistos.

HENDRIK MATHEUS DA SILVA LUCIO, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e art. 329, caput, do Código Penal, em concurso material de crimes, porque, segundo narrou a inicial, no dia 05.10.2021, por volta das 14h30min, na Rua Alcídia Dias Pedrosa, altura do nº 10, Campo dos Alemães, nesta cidade e comarca, trazia consigo, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, com a finalidade de entrega a consumo de terceiros, 145,04g de cocaína, em 43 pinos plásticos; 0,08g de crack, em uma única pedra, e 32,33g de "maconha", em 40 porções.

Ainda, segundo a exordial, nas mesmas condições de tempo e lugar, o ora acusado opôs-se à execução de ato legal, mediante violência a funcionário competente para

executá-lo.

Recebida a denúncia em 08.11.2021 (fl. 90), o réu foi citado pessoalmente (fl. 103), apresentando defesa (fl. 116).

Ratificado o recebimento da denúncia (fls. 117/118), foi colhida a prova oral e o réu interrogado (depoimentos colhidos pelo sistema audiovisual, gravados em arquivo digital).

Em debates o Ministério Público requereu a procedência em parte da denúncia, com a condenação do réu nas penas do crime de tráfico, e absolvição por falta de provas quanto ao delito de resistência (arquivo digital).

A defesa, a seu turno, buscou a absolvição do acusado nos termos do art. 386, II e VII, do Código de Processo Penal e, subsidiariamente, a desclassificação para o delito do art. 37 da Lei de Drogas; a fixação da pena no mínimo legal; o reconhecimento da confissão espontânea em relação ao delito de tráfico de drogas; a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06; a imposição de regime diverso do mais gravoso para início de cumprimento de pena; a aplicação de multa em patamar exequível e razoável; e o direito de recorrer em liberdade (arquivo digital).

É a síntese do necessário.
Fundamento e decido.

O réu, interrogado pela autoridade policial e em juízo, disse que estava na função de “olheiro” quando os policiais chegaram no local dos fatos, sendo que todos saíram correndo. Um dos policiais o alcançou quando ia pular o muro, momento em que sentiu ser atingido por um tiro. Não aplicou um chute no policial. Foi prontamente socorrido pelo agente. Receberia R\$ 400,00 pelo serviço, que seria utilizado para compra de mercado de sua genitora. É usuário de “maconha” (fl. 78 e arquivo digital).

Os policial civil DOUGLAS DE MEDEIROS SILVA, ouvido nesta audiência, afirmou que na data se deslocaram para o local para apurar notícia da prática de tráfico, oportunidade em que flagraram o réu portando uma sacola. Ao notar a presença da guarnição, ele empreendeu fuga. Saiu em seu encalço, logrando segurá-lo pelas costas, oportunidade em que ele tentou fugir. Desequilibrou-se, efetuando disparo acidental, que atingiu o réu, sendo socorrido prontamente. No curso da fuga ele dispensara sacola, em cujo interior fora apreendida a droga ventilada (arquivo digital).

No mesmo sentido o relato de seu colega VINICIUS VIGIL CAMPOS (arquivo digital).

O laudo de fls. 80/81 confirma que as substâncias apreendidas cuidam-se Tetrahydrocannabinol (THC) e cocaína, que, como se sabe, são drogas.

O laudo pericial de fls. 75/76 atesta a potencialidade lesiva da arma de fogo utilizada pelo policial.

A confissão do réu, aliada às palavras dos policiais civis, que, averiguando notícia anônima de tráfico de drogas no local dos fatos (fl. 32), visualizaram o acusado, que dispensou uma sacola e empreendeu fuga, vindo a ser capturado enquanto pulava um muro, sendo apreendida expressiva quantidade e variedade de drogas no interior da sacola dispensada (145,04g de cocaína, em 43 pinos plásticos; 0,08g de crack, em uma única pedra, e 32,33g de “maconha”, em 40 porções), além de quantia em dinheiro (R\$.255,50 - fl. 73), elementos esses aliados ao laudo pericial, comprovam, à saciedade, que o réu trazia consigo a droga ventilada, para fins de tráfico.

De fato, além de bem demonstrado o concurso de agentes para a prática do delito do art. 33, caput, da Lei de Tóxicos, não ficou caracterizada existência de grupo, associação ou organização destinado à prática do tráfico, cuidando-se de mero concurso eventual de agentes, estando ausentes qualquer dessas elementares a autorizar a tipificação do delito do art. 37, caput, da Lei de Tóxicos.

Nesse sentido, a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça Bandeirante:

“TRÁFICO DE DROGAS. Adolescente que indica a participação dos apelantes no tráfico. Depoimentos dos policiais seguros, coerentes, sem desmentidos e confirmados pelas demais provas produzidas. Condenação mantida. Tráfico de drogas. Desclassificação para os crimes previstos nos artigos 35 e 37, da Lei nº 11.343/06. Impossibilidade. Inexistência de provas de que os réus tivessem qualquer informação privilegiada a colaborar com a associação para o tráfico. Atuação que caracteriza divisão de tarefas no tráfico. Coautoria demonstrada. Participação de menor importância. Inocorrência. Recursos providos em parte para a redução das penas.” (Apelação nº 0046537-51.2010.8.26.0564, 4ª Câmara Criminal Extraordinária, rel. Des. Alexandre Almeida, j. 24.04.2014).

Já em relação ao delito de resistência, não há prova contundente de sua ocorrência, como atestou o Ministério Público, anotando-se que a ocorrência do disparo está sendo apurada em investigação em apartado. A solução, nestes autos, em relação a esta imputação, é o non liquet, com a absolvição do réu.

Em suma, presentes todas as elementares dos delitos do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e ausentes excludentes legais, a condenação do réu em suas penas é impositiva.

O dinheiro apreendido nos autos é notoriamente produto do tráfico, ante as circunstâncias supra analisadas e à ausência de prova de sua origem lícita, pelo que deve ser decretada sua perda em favor da União.

Finalmente, plenamente constitucional a previsão, em abstrato, da multa no tipo penal ventilado. Visando o tráfico ao lucro, e sendo atividade econômica das mais rentáveis, houve por bem o legislador, colimando a asfixia financeira do traficante, cominar multa mais elevada que para outros delitos. Eventual impossibilidade de seu pagamento é matéria a ser discutida na execução penal, valendo anotar que seu não pagamento não implicará qualquer restrição ao direito de liberdade do acusado.

Resta fixar as reprimendas.

Os antecedentes serão valorados na segunda etapa, já que, ante a reincidência (condenação referente ao processo nº 0021421-42.2015, deste juízo, com trânsito em julgado para a Defesa em 23.09.2016 e para o Ministério Público em 13.10.2016 – fl. 35), não podem ser levados em conta neste passo, sob pena de bis in idem.

Assim o teor da Súmula n. 241 do Superior Tribunal de Justiça.

Nada há nos autos a desabonar sua conduta social ou personalidade.

Os motivos foram os ordinários à espécie.

As circunstâncias e consequências foram especialmente gravosas, ante a quantidade, variedade e natureza da droga apreendida (145,04g de cocaína, em 43 pinos plásticos; 0,08g de crack, em uma única pedra, e 32,33g de “maconha”, em 40 porções), além de quantia em dinheiro (R\$ 255,50), tudo a revelar a intensidade do comércio espúrio.

A vítima é o Estado.

Desfavoráveis, pois, ao agente, as circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal e 42 da Lei de Tóxicos), o juízo de reprovação não é o comum, pelo que fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, o unitário no piso (art. 43 da Lei n. 11.343/06), à carência de dados acerca da situação econômica do acusado.

Na segunda fase, a agravante da reincidência compensa-se com a atenuante da confissão espontânea (Súmula nº 545 do STJ), valioso meio de prova que confere ao julgador a certeza moral de uma condenação.

Aliás, a atual jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é nesse sentido, tendo a Corte Superior decidido a matéria em recurso especial submetido ao procedimento previsto no art. 543-C, do Código de Processo Civil/73:

"RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (ART. 543-C DO CPC). PENAL. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.

2. Recurso especial provido"

(REsp 1341370/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/04/2013, DJe 17/04/2013).

Não há causas de aumento ou diminuição a serem consideradas, ficando as penas supramencionadas definitivamente estabelecidas.

Anoto que devido à reincidência específica do réu em delito de tráfico de drogas (fl. 35), inaplicável a minorante do § 4º do art. 33, norma que atende a todos os princípios jurídico-penais, não ofendendo a isonomia; antes, garantindo plena individualização da pena.

O regime inicial de cumprimento de pena, ante sua quantidade, reincidência e por desfavoráveis as circunstâncias judiciais (tráfico de drogas), é o fechado (art. 33, §2º, 'a' e § 3º, do Código Penal), conclusão não fica afastada pelo § 2º do art. 387 do CPP, especialmente à falta de atestado de bom comportamento carcerário. Haverá, contudo, em caso de recurso, execução provisória da reprimenda privativa de liberdade.

A substituição da pena privativa de liberdade ou a concessão de sursis ficam impedidas seja pela mera quantidade da pena aplicada, seja pela reincidência.

Ante o exposto, julgo a denúncia:

a) PROCEDENTE EM PARTE para condenar HENDRIK MATHEUS DA SILVA LUCIO, qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, a 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão (regime inicial fechado), além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, o unitário no piso;

b) IMPROCEDENTE EM PARTE para absolver HENDRIK MATHEUS DA SILVA LUCIO, qualificado nos autos, da acusação de haver praticado o delito do art. 329, caput, do Código Penal, o que faço com fulcro no art. 386, II, do Código de Processo Penal.

Autorizo a incineração das drogas, observadas as formalidades legais.

Decreto a perda, em favor da União, do dinheiro apreendido nestes autos.

Sem condenação em custas, ante os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Deverá o acusado permanecer preso para apelar, haja vista que o quadro que autorizou a segregação provisória não se alterou, configurando a sentença condenatória, antes, um plus a desautorizar a apelação em liberdade.

Recomende-se onde se encontra.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Comunique-se.

São José dos Campos, 17 de fevereiro de 2022.

Brenno Gimenes Cesca
juiz de direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA